

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/3806

### הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות להורה יחיד), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 6 1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954<sup>1</sup>, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :

"(ז) (1) עובד שנולד לו ילד, ומתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים להלן, ייתן לו מעסיקו תקופת לידה והורות בהתאם להוראות פסקה (2) :

(א) הילד נמצא עמו ובהחזקתו ;

(ב) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד ;

(2) על זכאותו של עובד לתקופת לידה והורות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן (ז)(1)(2)."

### דבר היסבר

סעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), מקנה כיום לאב זכות לתקופת לידה והורות בשני מצבים בלבד : כשנבצר מהאם לטפל בילד מחמת נכות או מחלה (סעיף 6(ז) לחוק) או כשהאם ויתרה על חלק מתקופת הלידה וההורות וחזרה לעבוד (סעיף 6(ח) לחוק). החוק אינו נותן כל פתרון לאב שהוא הורה יחיד, לדוגמא – אב שנותר עם תינוקו לאחר שהאם נפטרה בלידה או סמוך לה. לפיכך מוצע לקבוע, שאב שהוא הורה יחיד יהיה זכאי לתקופת לידה והורות כמו אם. הסדר זה יחול מכוח סעיף 9 לחוק אף על ילד מאומץ .

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/113), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/24/1371), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/24/3505) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/25/541), על ידי חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/543) ועל ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/25/3317). הצעת החוק זהה לפ/24/3505 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 154.